

保有株式の評価に関する鑑定書

非上場株式の保有株式評価における評価方法の選択と適用基準を論じた鑑定書。

【年度】－

【税目】相続税・贈与税

【手続】鑑定書

【事件番号】－

【出典】－

【公開用編集】公開用に編集し、必要に応じて匿名化（黒塗り）しています。本文は2ページ目から始まります。

浦和地方裁判所平成四年(行ウ)第一四号
特別土地保有税免除否認処分取消請求事件

原告 株式会社オザム
被告 所沢市長 斉藤博

鑑
定
書

平成 六年 一月一五日
静岡大学教授(法学博士・一橋大学)

一 鑑定事項

本件駐車場は、地方税法第六〇三条の二第一項第二号により、特別土地保有税の納税義務の免除を受ける要件を充足しているか。

二 結論

本件駐車場は、地方税法第六〇三条の二第一項第二号が定める「一体的利用」の要件を充しており、免除の対象になると解される。

三 理由

(1) 本件の争点

本件の争点の中心は、本件駐車場が「建築基準法七条三項に規定する検査済証を交付された建物または構築物」である本件店舗と「一体的に利用されている土地」に該当し、免除要件を充しているといえるかどうかである。被告は、この点に関し「一体的に利用されている土地」といえるためには「機能的一体性」だけでは不十分で「地理的一体性」、つまり「隣接する一団の土地」であることも必要であり、本件駐車場は本件店舗から六〇メートルの距離にあるので「地理的一体性」を欠き、免除対象地に当たらないと主張している。これに対し、原告は地理的要素は機能的要素と総合的に判断されるべきもので、隣接していないことをもって「一体性」がなくなるわけではなく、本件駐車場は本件店舗の営業上必要不可欠な専用駐車場として地理的にも機能的にも一体的な土地となっていることを主張している。

(2) 都市計画関連法規における「一体」概念

本件の中心的争点である「一体的利用」もしくは「一体的」という概念は税法独自のものではない。本件土地保有税は土地政策税制の一つであることから推察されるように、この概念は主として都市計画関連法規で用いられてきた概念であり、借用概念といえることができよう。借用概念についての解釈は、税法独自の明文規定を設けない限り、通常用いられている法領域におけるのと同じ意義に解するのが租税法律主義の要請からして当然であり、判例(例えば、「不動産」つき、最判昭和三十七年三月二九日民集一六卷三号六四三頁、等)・通説(例えば、金子宏『租税法(第四版)』一一一頁以下、北野弘久『税法学原論』一〇四頁、等)も基本的にこのように解している。

そこで、まず都市計画関連法規でどの様に解されてきているかを概観しておこう。土地計画関連法規において「一体的」という概念は多用されているが、例えばその基本法ともいえるべき都市計画法第五条では、都市計画区域を「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域とし

て指定するものとする」と規定されている。同条の解説ではこの一体性につき「土地利用の状況及び見通し、地形等の自然条件、通勤、通学等の日常生活圏、主要な交通施設の設置の状況、社会的、経済的な区域の一体性等から総合的に判断して、都市計画を一つの単位として策定する必要がある区域」(傍線は筆者による)等と説明されているように(建設省都市局都市計画課監修『逐条問答・都市計画法の運用(第二次改訂版)』ぎょうせい、三〇頁)、諸要素の機能的一体性を意味すると解されてきている。

このように解される例は都市計画関連法規には多くあり、例えば、新住宅市街地開発法第二条の二第一号に規定されている「良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること」という場合なども同様であろう。

つまり、「一体性」とは様々な諸要素を考慮して「一つの単位」として見ることができるかどうかに係わる概念であり、その要素の中には地理的要素も当然加味されるが、被告主張のように「隣接する一団」という要素だけが絶対的要素と解されているわけではないのである。それどころか、被告のような解釈を明確に否定する立法例があるのである。

例えば、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備促進に関する臨時措置法は二条で同法の対象となる特定施設を定義しているが、その中で「一体的」という概念を多用し、①電気通信業及び放送業の技術その他電気通信に係わる電波の利用技術のうち郵政省の所掌研究開発を効果的に行うための施設が一体的に設置されるもの(第二条一号二)、②我が国及び外国の相当数の企業の従業員等が相互の交流を図りつつ経済社会の国際化に即応した研修を行うことができる研修施設及び会議場施設(これらと一体的に設置される宿泊施設その他の共同利用施設を含む)(第二条第一項第五号ハ)、③我が国または外国の経済、社会、技術等の紹介を適切かつ効果的に行うための施設であって、展示施設、展示物として供される建物又は構築物及び観覧場その他の共同利用施設が一体的に設置されているもの(第二条第一項第五号ニ)、等々に用いている。この一体性の具体的判断については同法第三条第一項に基づき建設省・郵政省告示が示されており、①については、「電気通信研究開発促進施設(法第二条第一項第二号に掲げる施設)は、その機能を十分に発揮させる観点から、同一敷地内又は相互の交流が十分に可能な近接する地域内に配置すること」(昭和六一年六月三〇日「民間事業者の能力を活用して特定施設の整備を促進するための基本的な指針(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第二号に掲げる特定施設関係)三の三」、②については、「国際交流研修施設(法第二条第一項第五号ハに掲げる施設)の機能が総合的かつ効果的に発揮させるよう、各個別施設は、同一敷地内に設置されることが望ましいが、用地の制約等の事情により分散して配置される場合には、相互の往来が容易な近接地であること」(昭和六三年一二月二三日「民間事業者の能力を活用して特定施設の整備を促進するための基本的な指針(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第五号ハに掲げる特定施設関係)三の三」、③については、「当該地域における国際交流の中核的施設として我が国又は外国の経済、社会、技術等を効果的に紹介する観点から、国際交流基盤施設(法第二条第一項第五号ニに掲げる施設)を構成する各施設は、同一敷地内に又は相互の交流が十分に可能な近接する地域内に配置されていること」(昭和六三年一二月二三日「民間事業者の能力を活用して特定施設の整備を促進するための基本的な指針(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第五号ニに掲げる特定施設関係)三の三」、等々と規定しているのである(傍線・筆者)。すなわち、ここでは「一体」は同一敷地内、隣接だけではなく、相互の交流が可能な程度に「近接」していればよいのであって、実質的に「一つの単位」として機能できればよいことにされている。このような解釈は社会通念に照らしてもきわめて自然なものといえよう。

さらに被告のような解釈は現実の立法例で用いられている他の概念との関係からみても不可能であるといわねばならない。というのは、被告のように地理的一体性を強調する場合には、例えば、都市計画法四三条一項六号が「市街化区域に隣接し、または近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域」(傍線・筆者)と規定しているように、さらには都市緑地保全法三条が「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となって、またはこれらに隣接する土地が、これらと一体となって、良好な自然環境を形成しているもので、次の各号の一に該当する土地の区域については、都市計画に緑地保全地区を定めることができる」(傍線・筆者)と規定しているように、「隣接」という概念を用いるべきだからである。また、場合によっては「一団」という概念を用いる場合もある(例えば、集落地域整備法第八条第一項にいう「一団の農地」)。

以上の都市計画関連法規を概観すると、「一体」という概念は機能的意味での「一つの単位」として使われており、地理的要素も重要だが、被告のように「隣接する一団」性までも要件としているのではなく、機能的な効果を失わない程度の「近接」性で十分であり、被告主張のように地理的要素を特に重視する場合は「隣接」、「一団」という概念が使われているといえる。

(3) 土地保有税の非課税規定の解釈及び被告解釈の誤り

このように租税法が「一体的」という概念を借用したと解される都市計画関連法規では諸要素を総合勘案したうえでの機能的・一体的性、換言すれば「一つの単位」として見ることができることを意味してきた。

従って、租税法でも明文規定のないかぎり同様に解すべきことになるが、これまでの租税法は「一体的」という概念を同様に解してきたといつてよい。その具体例として、本件で問題とされている特別土地保有税の規定を取り上げて論証してみよう。

地方税法五八六条は特別土地保有税の非課税規定であるが、同条第二項一号は「次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業に用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係わる工場用の建物の敷地の用に供する土地（これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。）」と規定している。このマルカッコ内の規定が本件との関係で重要であるが、同法施行令五四条の一三第三項はその具体的対象として「工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする」として、①工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備（ガスの製造又は発電に係わる設備を含む）、②原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設、③製品の貯蔵又は搬入のための施設、④廃棄物処理施設、⑤試験研究のために施設、⑥前各号に掲げるもののほか、自治省令で定める施設、を規定している。最後の自治省令で定める施設については地方税法施行規則第一六条の五の二が（a）電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設、（b）ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設、（c）生産設備に関する保安を確保するために必要な施設、（d）職業訓練施設、（e）駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設、をあげている。要するに、地方税法は特別土地保有税の非課税の要件として①～④及び（a）～（e）の土地が工場用建物の土地と「一体的に」使用されていればよいとしているのである。これらの諸施設の多くは、例えば製品や原材料の貯蔵施設や廃棄物処理施設、試験研究施設、職業訓練施設、休憩場等々のように、通常工場用建物の敷地と接している必要のないものであり、地理的に若干は離れたところ設けられている。従って、被告主張のように、「一体的」を「地理的一体性」つまり「隣接する一団の土地」であることを要すると解すると、これらの規定が設けられている意味がほとんど失われてしまうことになり、むしろこれらの施設は地理的に若干離れていても機能的に工場用建物と一体的に使用されていればよい、と解する方が常識的・合理的であろう。

このことは、次の事実によりさらに決定的になるといえる。すなわち、従来の実務取扱も原告の解釈を当然の前提としてきたのである。例えば、自治省の実例集には「特別土地保有税に係わる質疑について」次のような問答を載せている。

「問 法人Aはその敷地が法五八六条第二項第一号の規定により非課税とされる工場から数キロ離れた場所に職業訓練施設を設けているが、当該職業訓練施設の用に供する土地に係わる特別土地補重税は非課税になるか。

答 当該職業訓練施設が専ら当該工場の従業員の職業訓練を行うものである等当該工場と機能的に一体として使用されるもので、その敷地が当該工場の存する区域又は地域と同一の区域等にある場合には非課税となる。」（自治省税務局固定資産税課編『地方税通達実例集・固定資産税編（第二次改訂版）』ぎょうせい、昭和五七年、一五六二頁）

つまりここでは地理的一体性ではなく、機能的・一体的性が重視されてきたのである。もはや答えは明らかであろう。「一体的」という概念は機能的・一体的性を意味しており、地理的要素はその一つの要素に過ぎず「地理的一体性」が独立した不可欠の要件になっているわけではないのであり、法令もこのことを前提としており、また課税実例もそのことを当然の前提としてきていたのである。もし地理的要素を重視しなければならない場合には、先にも指摘したように、「隣接する」とか「一団の」という概念があり、本件の場合であれば「一体として利用されている隣接の土地」とか「一体として利用されている一団の土地」という規定でなければならなかったのである。

ではなぜ、それにもかかわらず被告が誤った主張にこだわっているか疑問になるが、一九九三年六月七日付原告側準備書面が指摘しているように、被告は免除対象を特定する基準（店舗と一体的に利用されている土地、つまり特定施設に該当するか否か）と対象地の範囲を画する基準（特定施設の用に供する土地の範囲）とを混同してしまっていると思われる。その論拠となる点はいくつかあるが、例えば、平成五年九月二〇日付け被告準備書面でも「一画地」であることの必要性を強調しているが、要するにこれは被告自ら述べているように「特定施設の用に供する土地」（第一の三参照）の全体的範囲を画する基準に過ぎないのである。本件で問題にしているのは、「一体的に利用されている土地がどこまでか」ではなく、「一体的に利用されているといえるかどうか」なのである。被告がこのような誤りを犯した原因の一つはおそらく昭和五三年四月一日の自治省局長通達「恒久的な建物、施設等の用に供する土地に係わる特別土地保有税の納税義務の免除の取扱について」を本件に混同して適用したためであろう。同通達の「三 建物又は構築物の敷地の用に供する土地の範囲」は「（一）『建物又は構築物の敷地の用に供する土地』とは、当該建物又は構築物を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいうものであり、一画地の土地の認定にあたっては、道路、塀、垣根、溝等によって他の土地と明確に区分できるときはこれによる」としているが、この部分を本件に混

同して適用しているように思われる。この規定は「用に供する」土地の範囲についての判断基準であり、「一体的に利用されているかどうか」の認定基準ではないのである。この点を終始混同していることが今回の誤った課税処分の原因になっているものと思われる。

(5) 本件駐車場の一体性

そこで、以上のことを前提にして本件駐車場が本件店舗と「一体として利用されている土地」に該当するかどうかを検討してみよう。

まず、何よりも重要なのは、甲第三号証の二に記載されているように、本件店舗営業の条件として公安委員会の指導により本件駐車場が設けられたことである。一般にパチンコ店営業のためには地元商店街からも駐車場設置が強く求められ、本件のように公安委員会の指導により適切な規模の駐車場を設けることが事実上営業許可の条件となっており、これを欠いては本件店舗の営業自体が不可能なのである。

さらに、甲第九号証から容易に推察できるように、本件店舗は武蔵野線東所沢駅から歩いて一、二分のところに位置しているが、新興住宅地であるため付近の人口密度は少なく、駅前にも空き地が点在している。こういう場所での本件店舗経営はいわゆる郊外型経営、すなわち大規模な駐車場を備えて車での来店を容易にしなければならないことは今日の常識であろう。本件店舗内には二五〇台のパチンコ台が設けられており、第一駐車場では約二〇台しか駐車できないことを考えると、約六〇台の駐車が可能な本件駐車場は本件店舗の経営上不可欠な施設といえよう。

これらの点から、本件駐車場は本件店舗と「一体的に利用」されるために設けられたものであることは明かである。

次に本件駐車場が本件店舗と実際にも「一体的に利用」されているかについても検討しておく。甲第八号証の写真等からも明らかなように本件店舗のための専用施設であることが物的設備によって確保されており、また、甲一〇号証、一一号証から示されているように、警備員を配置し本件店舗の利用客以外の者が駐車場を利用することがないように管理している。また、そもそも本件駐車場付近にはショッピング施設等があるわけではなく、本件店舗の利用客が店舗にいくためにしか利用する余地のないものと考えられる。さらに、本件駐車場は確かに店舗と約六〇メートル離れているが、甲第八号証の一乃至八の写真からも明らかなように店舗からの至近距離にあり、歩いて約一分程度で、しかも駐車場から店舗がよく見え、店舗に隣接する駐車場を利用する場合と実質的な差異は全くない。筆者自身現場を視察して、本件店舗がすぐ目の前にあり、駐車場利用者にとって店舗に隣接する駐車場と何等異ならないものであることを確認している。

こうした点から見て、本件駐車場は実際にも本件店舗と一体的に利用されているといつてよいと思われる。

以上を総合判断すると、本件駐車場は本件店舗と一体的に利用するために設けられ、かつ、実際にも一体的に利用されており、地方税法第六〇三条の二第一項第二号が定める「一体的利用」の要件を充ており、免除の対象になると解される。

四 鑑定に用いた資料

- 1 訴状
- 2 被告所沢市長の答弁書
- 3 原告の一九九三年六月七日付準備書面及び一二月二七日準備書面
- 4 被告所沢市長の平成五年一月二五日付及び九月二〇日付準備書面
- 5 甲第一号証乃至甲第一一号証の一・二・七

五 鑑定人の略歴及び主要著書

- 1 略歴
昭和二五年生まれ
昭和四八年 三月 中央大学法学部卒業
昭和五〇年 三月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了
昭和五〇年一二月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和五五年 四月 静岡大学人文学部法学科専任講師
昭和五五年一〇月 同 助教授
平成 四年 四月 東京大学社会科学研究所助教授併任(五年三月まで)
平成 五年 三月 法学博士(一橋大学)
平成 五年 四月 静岡大学人文学部法学科教授
なお、
平成 六年 四月から立命館大学法学部教授に移籍する。

2

主要著書

有斐閣『地方自治法の論点』(共著)
東大出版会『ヨーロッパの土地法制』(共著)
有斐閣『うまい酒と酒税法』(編・共著)
岩波書店『現代財政法の基本問題』(共著)
ぎょうせい『租税手続法活用事典』(平成元年度日税連研究奨励賞授賞)
ぎょうせい『転換期の開発政策』(共著)
青木書店『シミュレーション税制改革』(共著)
法律文化社『現代税法講義』(共著)
青木書店『消費税の研究』(共著)
勁草書房『現代税法と人権』
日本住宅総合センター『開発利益還元論』(共著)
その他、学術論文(四二)、判例評釈(一六)、翻訳(六)、等多数。
以 上。